

Số: /TTr-VP

Tân An, ngày tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ủy quyền thực hiện công tác chứng thực

Kính gửi: Chủ tịch UBND phường.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Căn cứ Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

Căn cứ Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 280/2025/NĐ-CP ngày 27/10/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 5627/UBND-NC ngày 08/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 280/2025/NĐ-CP ngày 27/10/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 28/STP-HCTP ngày 08/01/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh về việc quán triệt một số nội dung ủy quyền trong thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực.

Văn phòng HĐND&UBND phường trình Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân An thực hiện công tác chứng thực trên địa bàn phường như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

a) Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025:

- Điều 14, khoản 1 quy định: "... Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới....".

- Điều 14, khoản 2 quy định: (i) Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải xác định cụ thể nội dung, phạm vi và thời hạn ủy quyền, cách thức thực hiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn ủy quyền; (ii) Việc ủy quyền phải phù hợp với năng lực, khả năng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận ủy quyền.

- Điều 14, khoản 7 quy định: “Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận ủy quyền sử dụng hình thức văn bản, con dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, trừ các trường hợp quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều này.”

b) Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

c) Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực;

d) Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

e) Nghị định số 280/2025/NĐ-CP ngày 27/10/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP;

f) Công văn số 5627/UBND-NC ngày 08/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 280/2025/NĐ-CP ngày 27/10/2025 của Chính phủ;

g) Công văn số 28/STP-HCTP ngày 08/01/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh về việc quán triệt một số nội dung ủy quyền trong thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Do khối lượng công việc ngày càng tăng: UBND phường là cấp quản lý trực tiếp, sát dân nhất, thường xuyên phải tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, đơn thư, khiếu nại, kiến nghị của người dân, nhất là khi Chính quyền địa phương 02 cấp chính thức vận hành, có rất nhiều nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp huyện được chuyển giao cho cấp xã mới thực hiện và các nhiệm vụ mới theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. Chủ tịch UBND phường có rất nhiều việc: điều hành chung, chỉ đạo, xử lý công việc liên tục nên khó có thể trực tiếp giải quyết tất cả các nhiệm vụ hành chính chuyên môn.

2.2. Việc ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Hành chính công ký chứng thực là phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy, bảo đảm nguyên tắc phân công, phân cấp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Được thực hiện các việc chứng thực quy định tại Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 280/2025/NĐ-CP.

III. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Từ ngày 03/02/2026 đến hết ngày 31/12/2026, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trình Chủ tịch UBND phường xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CVP, CV TP;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Công Thành